

COACHING-VERTRAG

Bright Medical — Ärztlich begleitet. Individuell optimiert.

§ 1 Vertragsparteien

Anbieter (Coach): Bright Medical, Inhaber Ajanth Kuhendran, Facharzt für Allgemeinmedizin, Am Alten Güterbahnhof 24, 76646 Bruchsal (nachfolgend „Coach“).

Auftraggeber (Klient): (nachfolgend „Klient“)

Name, Vorname:	
Anschrift:	
Geburtsdatum:	
Telefon:	
E-Mail:	

§ 2 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung gewerblicher Coaching-Leistungen durch den Coach im Bereich Ernährungs- und Lifestyle-Coaching zur Unterstützung einer nachhaltigen Gewichtsreduktion und metabolischen Gesundheit.

Der Klient wählt folgendes Paket (bitte ankreuzen):

	Paket	Laufzeit	Investition
☐	Metabolic Deep-Dive	4 Wochen	990,00 € (einmalig)
☐	Bright Medical Vollprogramm	12 Wochen	2.990,00 € (einmalig)
☐	Vollprogramm (Ratenzahlung)	12 Wochen	3 × 997,00 € monatlich
☐	Upgrade Deep-Dive → Vollprogramm	+8 Wochen	2.000,00 € (Anrechnung)

Alle Preise verstehen sich inklusive 19% Umsatzsteuer.

Leistungsumfang Metabolic Deep-Dive (990 €):

- 3 Coaching-Calls via Google Meet
- 1 WhatsApp Check-in
- 2 CGM-Sensoren (FreeStyle Libre 3 Plus) inklusive
- Basis-Ernährungsplan

- Auswertung und Besprechung der CGM-Daten

Ärztliche Leistungen (Labordiagnostik, Körperanalyse, Rezepte, Untersuchungen) sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und werden separat über die Praxis KUHENDRAN nach GOÄ abgerechnet.

Leistungsumfang Vollprogramm (2.990 €):

- 7 Coaching-Calls via Google Meet
- 2 WhatsApp Check-ins
- 6 CGM-Sensoren (FreeStyle Libre 3 Plus) inklusive
- Individueller, fortlaufend angepasster Ernährungs- und Supplement-Plan
- Auswertung und Besprechung der CGM-Daten über die gesamte Laufzeit
- WhatsApp-Support während der Programmlaufzeit
- Regelmäßige motivierende Voice-Nachrichten über die Programmlaufzeit
- Dauerhafter Eigenplan nach Programmende
- Zugang zu Accountability-Folgepaket

Ärztliche Leistungen (Labordiagnostik, Körperanalyse, Rezepte, Untersuchungen) sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und werden separat über die Praxis KUHENDRAN nach GOÄ abgerechnet.

§ 3 Abgrenzung zur ärztlichen Behandlung

(1) Die Leistungen dieses Vertrages sind reine gewerbliche Coaching-Dienstleistungen. Sie stellen **keine ärztliche Behandlung, keine Heilbehandlung und keine Therapie** im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes oder des Berufsrechts dar.

(2) Der Coach gibt keine Heilversprechen ab. Es wird keine Linderung, Heilung oder Verhütung von Krankheiten im Rechtssinne versprochen oder suggeriert.

(3) Medizinische Leistungen (Anamnese, Diagnosestellung, Labordiagnostik, Rezeptausstellung, Dosisanpassungen, körperliche Untersuchungen) sind **nicht Bestandteil dieses Coaching-Vertrages**. Diese Leistungen erfolgen ausschließlich im Rahmen eines separaten Behandlungsvertrages mit der Praxis KUHENDRAN und werden nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet.

(4) Der Abschluss dieses Coaching-Vertrages ist keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen in der Praxis KUHENDRAN. Die Entscheidung für das Coaching ist freiwillig.

(5) Supplement-, Mikronährstoff- und laborbezogene Empfehlungen werden ausschließlich ärztlich im Rahmen des separaten Behandlungsvertrages mit der Praxis KUHENDRAN veranlasst. Soweit solche ärztlichen Empfehlungen vorliegen, werden sie im Coaching lediglich in die praktische Umsetzung im Alltag (Ernährung, Lifestyle) integriert. Das Coaching trifft keine eigenständigen medizinischen Anordnungen und nimmt keine Dosisanpassungen vor.

§ 4 Vergütung und Zahlung

(1) Die Vergütung richtet sich nach dem gewählten Paket gemäß § 2 dieses Vertrages. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19%).

(2) Bei Einmalzahlung ist der Gesamtbetrag innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss fällig. Bei Ratenzahlung ist die erste Rate sofort fällig, die weiteren Raten jeweils zum gleichen Tag der Folgemonate.

(3) Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Stripe (Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift). Der Klient erhält nach jeder Zahlung eine automatische Rechnung per E-Mail.

(4) Eine Erstattung durch gesetzliche oder private Krankenversicherungen für die Coaching-Leistungen ist nicht möglich. Die separat abgerechneten ärztlichen Leistungen (GOÄ) können bei privater Versicherung erstattungsfähig sein.

(5) Bei Wahl des Upgrade-Pakets (Deep-Dive → Vollprogramm) wird die bereits geleistete Zahlung von 990 € vollständig auf den Gesamtpreis von 2.990 € angerechnet. Der Aufpreis beträgt 2.000 €.

§ 5 Mitwirkungspflichten des Klienten

(1) Der Klient verpflichtet sich zur aktiven Mitarbeit am Coaching-Prozess. Dies umfasst insbesondere:

- Wahrnehmung der vereinbarten Coaching-Termine
- Tragen des CGM-Sensors gemäß Anleitung
- Führen des Foto-Ernährungstagebuchs über den vom Coach bereitgestellten sicheren, DSGVO-konformen Kanal
- Offene Kommunikation über gesundheitliche Veränderungen
- Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten

(2) Der Klient informiert den Coach unverzüglich über gesundheitliche Einschränkungen, Unverträglichkeiten oder Veränderungen, die für das Coaching relevant sein können.

§ 6 Widerrufsrecht

(1) Der Klient hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Soweit im Rahmen des Coachings körperliche Gegenstände (insbesondere CGM-Sensoren) geliefert werden, beginnt die Widerrufsfrist hinsichtlich dieser Waren abweichend erst mit dem Tag, an dem der Klient die Ware erhält.

(2) Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Klient den Coach mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per E-Mail an info@brightmedical.de) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

(3) Im Falle eines wirksamen Widerrufs werden die empfangenen Zahlungen unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen zurückgezahlt.

(4) Bei aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene versiegelt gelieferten Waren (z. B. CGM-Sensoren) erlischt das Widerrufsrecht, wenn deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (§ 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB). Im Falle eines Widerrufs trägt der Klient die unmittelbaren Kosten der Rücksendung noch verwendbarer Waren; der Coach kann die Rückzahlung bis zum Eingang der zurückgesandten Waren verweigern.

(5) Die CGM-Sensoren sowie der Zahlungslink werden in der Regel so versandt, dass die Coaching-Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Wünscht der Klient ausdrücklich einen Beginn der Coaching-Leistungen bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist, schuldet er bei einem Widerruf Wertersatz für die bis dahin

erbrachten Leistungen (§ 357 Abs. 8 BGB). Das ausdrückliche Verlangen erfolgt durch Ankreuzen des folgenden Feldes:

- ☐ Ich verlange ausdrücklich, dass Bright Medical mit der Erbringung der Coaching-Leistungen bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht verliere und bei einem Widerruf während der Leistungserbringung anteiligen Wertersatz für die bereits erbrachten Leistungen schulde.

Eine separate Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular wird diesem Vertrag als Anlage beigefügt.

§ 7 Vertraulichkeit und Datenschutz

- (1) Der Coach verpflichtet sich, alle im Rahmen des Coachings erlangten persönlichen Informationen vertraulich zu behandeln.
- (2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Einzelheiten ergeben sich aus der diesem Vertrag als Anlage 3 beigefügten Datenschutzinformation sowie aus der Datenschutzerklärung unter brightmedical.de.
- (3) Die Verwendung anonymisierter Fallbeispiele oder Ergebnisse (z.B. als Testimonial oder für Marketingzwecke) bedarf der gesonderten, schriftlichen Einwilligung des Klienten.
- (4) Gesundheitsbezogene Daten (insbesondere Fotos des Ernährungstagebuchs und CGM-Daten) werden ausschließlich über einen vom Coach bereitgestellten, verschlüsselten und DSGVO-konformen Kommunikationskanal verarbeitet, nicht über öffentliche Messenger-Dienste. Einzelheiten regeln die Datenschutzinformation (Anlage 3) und eine gesonderte Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten.

§ 8 Haftung und Erfolgsbezug

- (1) Dieser Vertrag ist ein Dienstvertrag gemäß § 611 BGB. Der Coach schuldet die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Coaching-Leistungen, **nicht jedoch einen bestimmten Erfolg**.
- (2) Ergebnisse hängen von der individuellen Ausgangslage, der Mitwirkung des Klienten und weiteren Faktoren ab. Genannte Richtwerte (z.B. Gewichtsverlust, Laborverbesserungen) sind Erfahrungswerte und stellen keine Garantie dar.
- (3) Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haftet der Coach unbeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- (4) Die CGM-Sensoren werden vom Coach lediglich beschafft und an den Klienten weitergegeben. Hersteller im produkthaftungsrechtlichen Sinne ist der jeweilige Gerätehersteller. Für Mängel der Sensoren gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte sowie eine etwaige Herstellergarantie; die Anwendung erfolgt nach Maßgabe der Herstellerangaben.

§ 9 Vertragslaufzeit und Kündigung

- (1) Der Vertrag beginnt mit Zahlungseingang und läuft für die Dauer des gewählten Pakets (4 bzw. 12 Wochen).
- (2) Der Vertrag wird für die feste Laufzeit des gewählten Pakets geschlossen. Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) sowie ein etwaiges Kündigungsrecht des Klienten nach § 627 BGB bleiben unberührt. Im Fall einer vorzeitigen Beendigung schuldet der Klient die Vergütung für die bis zur Beendigung erbrachten Leistungen sowie Ersatz bereits angefallener Auslagen, insbesondere für versandte CGM-Sensoren.
- (3) Versäumte Coaching-Termine können innerhalb der Vertragslaufzeit nachgeholt werden. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verfällt der Anspruch auf nicht wahrgenommene Termine.
-

§ 10 Individuelle Beratung (Abgrenzung Fernunterricht)

- (1) Die Coaching-Leistungen werden als individuelle, persönliche Beratung erbracht. Es handelt sich **nicht um systematische Wissensvermittlung, keinen Lehrgang und keinen Fernunterricht** im Sinne des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG).
- (2) Alle Coaching-Inhalte werden ausschließlich individuell und einzelfallbezogen auf die persönliche Situation und die Ziele des Klienten zugeschnitten. Es werden keine standardisierten oder vorgefertigten Schulungs-, Ernährungs- oder Supplementpläne ausgegeben, die sich auf andere Klienten übertragen ließen. Es gibt keine Lernplattform, keinen Kursbereich und keine vorgefertigten oder standardisierten Lerninhalte. Der Coach stellt dem Klienten lediglich einen persönlichen, gesicherten Kommunikationsbereich („Mein Programm“) zur sicheren Übermittlung des Foto-Ernährungstagebuchs, für individuelle Nachrichten sowie zur Anzeige seines individuellen Plans und seiner Termine bereit. Dieser Bereich enthält keine standardisierten Lerninhalte und dient ausschließlich der individuellen Beratung im Einzelfall.
- (3) Eine Überwachung oder Kontrolle eines Lernerfolgs findet nicht statt. Die Coaching-Calls und die Besprechung der CGM-Daten dienen ausschließlich der individuellen fachlichen Beratung im konkreten Einzelfall, nicht der Überprüfung eines Lernfortschritts. Es gibt keine Prüfungen, Tests oder sonstigen Lernerfolgskontrollen.
-

§ 11 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform (E-Mail genügt).
- (2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt (Salvatorische Klausel).
- (3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gesetzliche Gerichtsstandsvorschriften, insbesondere zugunsten von Verbrauchern, bleiben unberührt.
-

Unterschriften

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Klient
(Name in Druckbuchstaben)

Ajanth Kuhendran
(Coach / Bright Medical)

Anlagen:

- Anlage 1: Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular
- Anlage 2: Leistungsbeschreibung des gewählten Pakets
- Anlage 3: Datenschutzinformation gemäß DSGVO

Stand: Juni 2026 | Bright Medical | www.brightmedical.de